

EJERCICIO PRÁCTICO DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE FUNCIONARIA/O DE CARRERA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS, PERTENECIENTE AL GRUPO A, SUBGRUPO A.1, ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, CLASE SUPERIOR, DENOMINACIÓN TÉCNICA/O SUPERIOR EN DERECHO, MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE.

INSTRUCCIONES PARA LAS/OS ASPIRANTES

- 1º) Se realizará el ejercicio con bolígrafo, en ningún caso con lápiz.
- 2º) De los dos supuestos que se le plantean deberá realizar sólo uno.
- 3º) El tiempo de duración del ejercicio será de dos horas y quince minutos.
- 4º) Deberá cumplimentar la hoja de datos personales. En el resto de folios repartidos para responder el examen, tendrá que escribir en el margen superior derecho el número asignado en la hoja de datos personales, así como el número de supuesto elegido. Todos los folios utilizados deben ir numerados.

En el caso de entregar la prueba en blanco, deberá entregar uno de los folios con el nº asignado de la hoja de datos personales.
- 5º) Para garantizar el anonimato, no deberá constar ningún dato personal o marca en los folios de respuesta del examen.
- 6º) Este ejercicio será calificado hasta un máximo de 20 puntos, siendo eliminados las/los aspirantes que no alcancen un mínimo de 10 puntos. Cada pregunta especifica su puntuación correspondiente.
- 7º) La corrección de este ejercicio se valorará la capacidad de análisis y la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la resolución de las cuestiones planteadas, el apoyo legal con la indicación de la normativa y el artículo/s aplicables.
- 8º) Desconecte el teléfono móvil. La utilización de cualquier dispositivo móvil o de comunicación durante el ejercicio será causa de expulsión.

SUPUESTO PRÁCTICO N° 1

El equipo de gobierno del Ayuntamiento del Municipio X de la Comunidad Autónoma de Andalucía, encabezado por el Sr. Alcalde, se plantea llevar a cabo una serie de actuaciones sobre las que surgen determinadas dudas que se van a intentar resolver recabando su parecer como Técnica/o Superior en Derecho:

1. Solicitud de acceso al Padrón Municipal de habitantes, formulada por D. Pedro L. C., apoderado de la mercantil Producciones Sanitarias S.A.U., con el fin de realizar una campaña de promoción de la salud entre los vecinos con edades comprendidas entre 50 y 65 años.

Exponga, fundadamente en Derecho, su criterio sobre los siguientes particulares de la solicitud:

Procedencia o improcedencia de la petición y requisitos necesarios, en su caso, para acceder a lo solicitado. Así como el órgano competente para resolver, posibilidad de delegación de la atribución y recursos o reclamaciones procedentes.

(Puntuación máxima 5 puntos).

2. En la actualidad, el Municipio de X es propietario de una casa vivienda valorada en 36.060€, la cual tiene carácter patrimonial.

El día 1 de julio de 2024, el Ayuntamiento inició un procedimiento de concurso para arrendar dicha vivienda por un período de 5 años. El requisito para concursar fue no disponer de vivienda y la circunstancia a valorar en el concurso fue el menor nivel de renta per cápita de los miembros de la unidad familiar de los solicitantes.

El canon a satisfacer por el arrendatario quedó fijado en 2.163,60€.

El arrendamiento se adjudicó al Sr. Z, quien la ocupó el 1 de octubre de 2024, tras formalizar el correspondiente documento contractual.

¿Procede el plazo del arrendamiento fijado? ¿y el importe del canon establecido?

(Puntuación máxima 3 puntos).

3. Se ha recibido una solicitud para la liquidación del impuesto de plusvalía de D. Francisco Pérez, residente en París, que transmite a su hijo Jesús la propiedad mediante compraventa de un piso ubicado en el Municipio X, formalizándose dicha transmisión en escritura pública el 5 de diciembre de 2024.

¿Quién es el sujeto pasivo del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana?

¿Cabe en la ordenanza establecerse una bonificación en dicha transmisión al ser de padre a hijo?

(Puntuación máxima 2 puntos).

4. ¿Es posible sustituir la fiscalización previa de los derechos e ingresos de la Tesorería del Ayuntamiento por, únicamente, su toma de razón en contabilidad?

(Puntuación máxima: 2,5 puntos).

5. La correcta justificación de una subvención por parte del beneficiario, ¿debe ser objeto de función interventora por parte del Órgano Interventor del Ayuntamiento concedente?

(Puntuación máxima: 2,5 puntos).

6. El Ayuntamiento X tiene la intención de llevar a cabo diferentes obras, en edificios de su titularidad, destinados a prestar determinados servicios públicos. Se plantean dudas de cómo proceder desde el punto de vista urbanístico para su autorización.

(Puntuación máxima: 1,5 puntos).

7. Algunas de esas obras, mencionadas anteriormente, se realizarán en el parque municipal, para la construcción de un quiosco que sirva bebidas y comidas frías. ¿Sería viable dicha actuación desde el punto de vista urbanístico?

(Puntuación máxima: 1,5 puntos).

8. Así mismo, la empresa W S.L., tiene igualmente la intención de llevar a cabo determinadas obras en edificios de su propiedad, consistentes en unos casos en nuevos edificios y otros, en acondicionamiento de los existentes para mejorar su accesibilidad. Desde el punto de vista urbanístico, ¿cuáles serían los procedimientos a seguir para obtener las autorizaciones correspondientes?

(Puntuación máxima: 2 puntos).

SUPUESTO PRÁCTICO N° 2

El Ayuntamiento XYX, municipio con población de 3.843 habitantes celebra sesión ordinaria de Pleno de la Corporación el día 28 de enero de 2025.

Entre los asuntos incluidos en el Orden del día, figura los que a continuación se detallan, produciéndose las incidencias que, en su caso, se refieren:

1. Se da cuenta de la Resolución núm. 1562, dictada por el Sr. Alcalde, por la que se delega en el Sr. Secretario de la Corporación, conforme al Reglamento Orgánico Municipal, la atribución para resolver sobre las solicitudes de copias de la

documentación municipal que cursen los concejales cuando su acceso a la misma requiera autorización previa.

Se pide: Emita una opinión, fundada en Derecho, sobre la validez o invalidez de la Resolución referida.

(Puntuación máxima 2,5 puntos).

2. En el curso del debate del Dictamen sobre la modificación de la Ordenanza Fiscal del Impuesto Municipal sobre vehículos de Tracción Mecánica, que se va a someter a la consideración del Pleno a continuación, el Sr. Portavoz del Grupo Municipal C.D.A. anuncia el voto en contra del mismo por cuanto no se acredita en el expediente la realización de la consulta pública establecida en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

El Sr. Alcalde, en turno de réplica, manifiesta que dicho trámite no es preceptivo según los informes obrantes en el expediente.

Se pide: Emita una opinión, fundada en Derecho, sobre la obligatoriedad o no de dicho trámite en el citado expediente.

(Puntuación máxima 2,5 puntos).

3. El Sr. Alcalde del mencionado Ayuntamiento, con unos recursos ordinarios del presupuesto municipal que ascienden a 71.261 € desea licitar por importe de 7.422,3 € (costes laborales, gastos generales, beneficio industrial e IVA incluidos), incluyéndose la redacción del proyecto técnico y ejecución de las obras, mediante la modalidad de procedimiento negociado, y por el trámite de urgencia, con una financiación plurianual equivalente a cinco años.

El expediente de contratación no está declarado secreto ni reservado.

¿Puede utilizarse el procedimiento negociado?

¿Cuál es el órgano municipal competente para esta contratación y su justificación legal?

(Puntuación máxima 2,5 puntos).

4. El Arquitecto municipal solicita la compatibilidad para poder desempeñar trabajos profesionales en el ámbito privado. ¿Sería posible su reconocimiento? En el caso de no ser posible la compatibilidad, ¿qué tipo de excedencia podría solicitar?

(Puntuación máxima 2,5 puntos).

5. La liquidación del gasto o reconocimiento de la obligación, correspondiente a la fase presupuestaria de ejecución del gasto “O”, ¿debe ser sometida a fiscalización previa del Órgano Interventor?

(Puntuación máxima: 2,5 puntos).

6. En el mencionado Ayuntamiento se acordó el ejercicio de la función interventora, en régimen de requisitos básicos, para todo tipo de operaciones. Ello conlleva la pertinente comprobación de los extremos fijados en el Acuerdo del Consejo de Ministros, por el que se aprueba el modelo de requisitos básicos en la Administración General del Estado y que son considerados como trascendentes en todos los tipos de gasto.

Se le plantea como Técnica/o Superior en Derecho si podría el Ayuntamiento aprobar otros requisitos, adicionales a los contemplados en el Acuerdo del Consejo de Ministros vigente, que también pudieran tener la consideración de esenciales o por el contrario, si sólo pueden tener la consideración de básicos, esenciales o trascendentes los extremos de comprobación fijados en el citado Acuerdo del Consejo de Ministros.

(Puntuación máxima: 2,5 puntos).

7. Se plantea ante dicho órgano la existencia de un acta de inspección, realizada por la Policía Local, en la que se pone de manifiesto la realización de obras de edificación en suelo rústico, sin que conste concesión de licencia de obras o autorización alguna. ¿Qué procedimientos deben iniciar el Ayuntamiento desde el punto de vista urbanístico?

Si la edificación tiene más de 10 años de antigüedad, ¿qué consecuencias podría tener? ¿Quién o quiénes son competentes para iniciar, impulsar y resolver los correspondientes expedientes urbanísticos?

(Puntuación máxima: 5 puntos).